

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4201/2534

นางฐู่เจิ้ง แซ่ตั้ง
นายก๊อกเฮี้ยง อนันต์ธนา

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 10, มาตรา 18, มาตรา 150, มาตรา 174, มาตรา ตาราง 1 ท้าย
ป.วิ.พ.

การที่ศาลชั้นต้นรับคำฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาจนกระทั่งสั่ง
จำหน่ายคดีเนื่องจากถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง โดยที่โจทก์ยังมีได้ชำระค่าธรรมเนียมศาล
นั้น เป็นกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบและไม่มีผลผูกพันคู่ความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งจำหน่ายคดี หาใช่อุทธรณ์คำพิพากษา
ของศาลชั้นต้น จึงไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ ตามทฤษฎีที่ฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งจำหน่ายคดี หาใช่อุทธรณ์คำพิพากษา
ของศาลชั้นต้น จึงไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์ ตามทฤษฎีที่ฟ้อง

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาสตราจารย์ - นายชนะ ภาสกาพันธ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

၁၅၂

หมายเหตุ